

MODELLO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI RIMBORSI FISCALI TRAMITE BONIFICO (PERSONE FISICHE)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento

I dati forniti dall'interessato con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per la gestione delle richieste di pagamento dei rimborsi fiscali tramite bonifico.

Base giuridica

La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività di cui è investita l'Agenzia delle entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per ottenere il pagamento dei rimborsi fiscali tramite bonifico. L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni di carattere penale.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero saranno conservati fino al termine per la definizione di eventuali procedimenti giudiziari o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato dall'interessato che tratterà i dati personali esclusivamente per la finalità di consegna del modello all'Agenzia delle entrate.

Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i dati personali non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi. Se necessario, potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati personali debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Titolari del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147. Inoltre, il codice IBAN e il codice fiscale potranno essere trasmessi alla società Fabrick S.p.A., con sede in Biella (BI) – 13900, in Piazza Gaudenzio Sella, n. 1 – Tel. 015/35011, che assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali, allo scopo di verificare, tramite il Servizio Check IBAN, che il conto di accredito del rimborso sia intestato o cointestato al codice fiscale del beneficiario. L'informativa sul trattamento dei dati personali da parte della società Fabrick S.p.A. è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.fabrick.com/it-it/privacy/privacy-policy-check-iban/> ed è inclusa anche nel presente modello.

Responsabili del trattamento

L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.A., con sede in Roma, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della protezione dei dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti, anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 laddove applicabili.

Tali diritti possono essere esercitati alternativamente tramite:

- applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate;
- apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza;
- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n.106 – 00147 Roma;
- posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it.

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 ha diritto di proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Consenso

L'Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Modifiche

L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER SERVIZIO CHECK IBAN (DI SEGUITO IL “SERVIZIO”)

(AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DI SEGUITO “REGOLAMENTO”)

In questo documento, Fabrick S.p.A. (di seguito l'“Azienda”) informa gli interessati riguardo le caratteristiche del trattamento dei dati personali effettuato. In particolare, sono qui fornite informazioni su:

1. Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
2. Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?
3. Quali dati sono o possono essere oggetto del trattamento e quali sono le fonti dei dati?
4. Su quali basi giuridiche e per quali finalità sono trattati i dati?
5. A chi possono essere comunicati i dati?
6. I dati possono essere trasferiti all'esterno dell'Unione Europea?
7. Per quanto tempo sono conservati i dati?
8. Quali sono i Suoi diritti?

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Fabrick S.p.A. (di seguito, il “Titolare”) con sede in Biella (BI) – 13900, in Piazza Gaudenzio Sella, n. 1 – Tel. 015 35011.

2) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?

Il Responsabile della protezione dei dati (di seguito anche “DPO – Data Protection Officer”) può essere contattato ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale di Fabrick S.p.A.: Piazza Gaudenzio Sella n. 1, 13900, Biella – DPO;
- indirizzo e-mail: privacy@fabrick.com

3) Quali dati sono o possono essere oggetto del trattamento e quali sono le fonti dei dati?

Il trattamento ha ad oggetto i dati personali dei soggetti (di seguito, “Interessati”) sottoposti alla verifica che un determinato codice IBAN, identificativo di un conto di pagamento in essere presso un intermediario finanziario, sia corretto e riferito alla persona fisica o giuridica che ha il potere di operare sul conto e il cui codice fiscale/partita IVA corrisponde a quello indicato in abbinamento al codice IBAN (di seguito, il “Servizio”).

In particolare, l'Azienda tratta le seguenti categorie di dati:

- Codice Fiscale/P.IVA
- Codice IBAN (International Bank Account Number)

Il Servizio è erogato su richiesta di una società cliente dell'Azienda (di seguito, il “Cliente”), la quale raccoglie i dati personali presso gli Interessati e li comunica all'Azienda per lo svolgimento della verifica. L'Azienda comunica i dati agli altri soggetti coinvolti nel Servizio per lo svolgimento del controllo e il Cliente riceverà l'esito del controllo da parte dell'intermediario di radicamento del conto di pagamento per il tramite dell'Azienda.

4) Su quali basi giuridiche e per quali finalità sono trattati i dati?

Il trattamento è effettuato sulla base del legittimo interesse (articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento) del Titolare e del Cliente alla prevenzione delle frodi nei pagamenti che viene perseguito attraverso il trattamento di dati personali nel contesto del Servizio.

Il trattamento è dunque limitato a quanto necessario allo svolgimento, da parte dell'Azienda e/o di terzi per conto della medesima, delle attività connesse e strumentali all'esecuzione del Servizio.

I dati sono trattati nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal Regolamento ed è effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici. L'Azienda adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

5) A chi possono essere comunicati i dati?

I dati personali sono trattati da dipendenti e collaboratori dell'Azienda e potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, per le medesime finalità espresse al paragrafo 4:

- altri soggetti che collaborano nell'erogazione del Servizio richiedendo la verifica di congruità dell'IBAN agli intermediari di radicamento del conto di pagamento;
- intermediari di radicamento dei conti di pagamento oggetto di verifica, che forniranno il riscontro in merito alla corretta corrispondenza tra l'IBAN e i dati identificativi dell'intestatario del conto stesso (“Responding”).

Tali soggetti, il cui elenco è consultabile al link sotto riportato, trattano i dati in qualità di titolari del trattamento.

“Elenco dei Soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio”

- Soggetti pubblici nell'ambito di eventuali comunicazioni previste normativamente, autorità e organi di vigilanza (es. Autorità Giudiziaria).
- Società del Gruppo Sella, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. che forniscono l'infrastruttura tecnologica per l'erogazione del Servizio e società terze che supportano l'azienda nello svolgimento del Servizio.

Tali soggetti sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

6) I dati possono essere trasferiti verso paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo?

I dati personali sono trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e non sono diffusi. Qualora necessario, l'Azienda si riserva di trasferire i dati personali verso Paesi al di fuori dello SEE. In tale ipotesi, i dati potranno essere trasferiti esclusivamente verso Paesi per i quali la Commissione Europea abbia riconosciuto che essi garantiscono un livello di protezione adeguato, ovvero in presenza di adeguate garanzie o delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

7) Per quanto tempo sono conservati i dati?

I dati relativi al Servizio sono conservati per due anni. Al termine del periodo indicato, i dati potranno essere conservati solo qualora sia necessari per uno o più dei seguenti scopi:

- risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione;
- dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione;
- dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate all'Azienda prima della scadenza del periodo di conservazione.

8) Quali sono i Suoi diritti?

I soggetti Interessati dal trattamento possono esercitare specifici diritti sulla protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:

- Diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l'origine, le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora.
- Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- Diritto alla cancellazione (“oblio”): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:

i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;

il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

i dati personali sono stati trattati illecitamente;

i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.

- Diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento.
- Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti di dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare.
- Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.
- Diritto di proporre un reclamo a un'Autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

Per esercitare i diritti e per qualsiasi informazione riguardo al trattamento dei Suoi dati personali, è possibile inoltrare una richiesta ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale di Fabrick S.p.A.: Piazza Gaudenzio Sella n. 1, Biella (BI) – 13900 – DPO
- indirizzo e-mail: privacy@fabrick.com

L'Azienda fornisce informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla richiesta senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa.

MODELLO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI RIMBORSI FISCALI TRAMITE BONIFICO (PERSONE FISICHE)

TIPO DI RICHIESTA O COMUNICAZIONE (Barrare la casella che interessa)	☐ 1 ACCREDITO DEI RIMBORSI FISCALI SUL PROPRIO CONTO ☐ 2 ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO		
DATI DEL CONTRIBUENTE	Cognome Nome Codice fiscale Comune di nascita Provincia (sigla) Data di nascita giorno mese anno Comune Provincia (sigla) Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale Frazione Via, piazza, ecc. Numero civico C.a.p. Indirizzo di posta elettronica Telefono prefisso numero Fax prefisso numero		
COORDINATE DEL CONTO ITALIANO DEL CONTRIBUENTE	IBAN 		
COORDINATE DEL CONTO ESTERO DEL CONTRIBUENTE	Banca Conto intestato a BIC (se UEM) IBAN (se UEM) COORDINATE BANCARIE (se extra UEM) Indirizzo della banca		
SOTTOSCRIZIONE	Data giorno mese anno FIRMA		
DELEGA	Il sottoscritto delega il Sig. Codice fiscale del delegato Nato a Provincia (sigla) il a presentare in sua vece questo modello Data giorno mese anno Firma del dichiarante 		
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	Codice ufficio L'addetto		

MODELLO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI RIMBORSI FISCALI TRAMITE BONIFICO (PERSONE FISICHE)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A che cosa serve questo modello

Con questo modello le persone fisiche possono chiedere l'accredito dei rimborsi fiscali tramite bonifico.

La richiesta può essere effettuata comunicando i dati del proprio conto:

- accedendo alla propria area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle entrate **www.agenziaentrate.gov.it**, seguendo il percorso "Il tuo profilo – IBAN per accredito rimborsi";
- utilizzando questo modello, compilato in tutte le sue parti.

Come si presenta

Questo modello può essere presentato utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:

- inviando un messaggio PEC a qualsiasi ufficio dell'Agenzia, allegando il modello firmato digitalmente dall'interessato (senza possibilità di delega);
- consegnando il modello con firma autografa a qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia insieme alla fotocopia di un documento d'identità, in corso di validità, da esibire al momento della presentazione. In caso di delega, è necessario allegare alla richiesta la fotocopia del documento di identità, in corso di validità, sia del delegante che del delegato.

Dove trovare il modello

Il modello e le istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia **www.agenziaentrate.gov.it** seguendo il percorso "Cittadini – Pagamenti e rimborsi - Rimborsi - Accredito rimborsi su conto corrente - Modello e istruzioni".

Come si compila

Per scegliere il tipo di richiesta o di comunicazione che si intende effettuare occorre barrare la casella numerata corrispondente:

Casella 1 - per ricevere i rimborsi fiscali sul proprio conto tramite bonifico;

Casella 2 - per annullare la richiesta di cui al punto 1 precedentemente effettuata. In questo caso, il quadro relativo all'indicazione delle coordinate bancarie non va compilato.

Dati del contribuente

Cognome e nome

Va indicato il cognome e nome del contribuente, senza abbreviare alcun termine.

Luogo, data di nascita

Vanno indicati: il Comune di nascita, la sigla della provincia (per Roma: RM) e la data di nascita.

Residenza anagrafica o (se diverso) domicilio fiscale

Vanno indicati: il Comune di residenza o domicilio (senza alcuna abbreviazione) e la relativa sigla della provincia, la frazione, la via o piazza, il numero civico e il codice di avviamento postale.

I dati relativi alla residenza o, se diverso, al domicilio, vanno riportati con riferimento al momento della presentazione del modello.

Recapiti (facoltativi)

Indicare l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono o di cellulare.

Coordinate del conto del contribuente

Indicare dati relativi a un conto italiano o estero, purché gestito nel circuito SEPA.

Coordinate del conto italiano del contribuente

Per ottenere l'accredito delle somme, nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN, composto da 27 caratteri, identificativo del conto intestato al contribuente. Il codice IBAN può essere richiesto al proprio istituto o desunto dall'estratto conto.

Coordinate del conto estero del contribuente

Per le operazioni di accredito su conti esteri vanno indicati la denominazione della banca, l'intestatario del conto, il codice BIC e l'IBAN (se UEM) oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e l'indirizzo della banca.

Allegati

In caso di presentazione presso un ufficio territoriale dell'Agenzia, occorre allegare la fotocopia del documento di identità del contribuente e, in caso di delega, anche del soggetto delegato, entrambi in corso di validità.

Sottoscrizione

Il modello va sottoscritto, a pena di nullità, con firma digitale o autografa, indicando la data di presentazione.

Con questa sottoscrizione l'Agenzia delle entrate è sollevata da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta relativa agli effetti di eventuali imprecisioni nell'indicazione dei dati del conto.

Delega

La presentazione può essere effettuata tramite una persona appositamente delegata, compilando il presente riquadro, solo se il modello è consegnato presso un ufficio territoriale dell'Agenzia.

In questo caso la persona incaricata della presentazione deve esibire all'ufficio un proprio documento di identità e al modello vanno allegate le fotocopie del documento sia del delegato che del delegante, entrambi in corso di validità.

Spazio riservato all'ufficio

La richiesta di accredito viene firmata dal funzionario dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, indicando il codice dell'ufficio.